



**PUTUSAN**  
Nomor 3316 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUH. JUFRI DG. KULLE**, bertempat tinggal di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Kuasa Insidentil **SAMSIA DG. SIANG**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 6 September 2022 dan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Takalar tanggal 13 September 2022;
2. **SAMSIA DG. SIANG**, bertempat tinggal di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;

Para Pemohon Kasasi;

*L a w a n*

**ROSDIANA**, bertempat tinggal di Tipacera, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Arsyad, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Muhammad Arsyad, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor 2, (Kalampa) Poros Takalar, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3316 K/Pdt/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Takalar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Mangngu bin Baso alias Mangngu Dg. Ngitung;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas  $\pm 320 \text{ m}^2$  (tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang diakui dan diklaim secara bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : saluran irigasi dan setelahnya adalah tanah milik Penggugat;
  - Sebelah timur : tanah Dg. Sarro (dulu tanah Dg.Lau/Dg. Ngiji);
  - Sebelah selatan : jalanan;
  - Sebelah barat : tanah Ansar Dg. Mile (dulu tanah Dg. Labbang);adalah tanah milik Penggugat dan merupakan bagian dari budel warisan tanah seluas  $\pm 3.600 \text{ m}^2$  (tiga ribu enam ratus meter persegi) yang dikenal Persil P2 Nomor 007 Kahir Nomor 298 Cl, atas nama Mangngu bin Baso alias Mangngu Dg. Ngitung (Bapak/orang tua Penggugat);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengakui dan membuat surat-surat untuk dan atas nama Tergugat I maupun Tergugat II tersebut sebagai pemilik tanah di atas tanah objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
6. Menyatakan menurut hukum segala bentuk surat-surat yang ada dan dapat menimbulkan hak atas tanah objek sengketa selain atas nama Mangngu bin Baso alias Mangngu Dg. Ngitung dan/atau atas nama Penggugat sebagai ahli waris adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3316 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban ganti rugi apapun dari Penggugat, dan jika perlu dengan meminta bantuan alat-alat kekuasaan Negara yang sah;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat, untuk setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sekaligus Kuasa Insidentil Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur;
2. Gugatan Penggugat salah alamat;
3. Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara;
4. Petitum gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Takalar telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Tka., tanggal 22 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Mangnu Dg. Ngitung;
3. Menyatakan tanah objek sengketa seluas 320 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Kalumbangara, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : saluran irigasi dan setelahnya adalah tanah milik Penggugat;
  - Sebelah timur : tanah Dg. Sarro (dulu tanah Dg.Lau/Dg. Ngiji);
  - Sebelah selatan : jalanan;
  - Sebelah barat : tanah Ansar Dg. Mile (dulu tanah Dg. Labbang);
- adalah tanah milik Penggugat dan merupakan bagian dari budel warisan tanah seluas  $\pm 3.600 \text{ m}^2$  (tiga ribu enam ratus meter persegi) yang dikenal Persil P2 Nomor 007 Kahir Nomor 298 CI, atas nama Mangngu bin Baso alias Mangngu Dg. Ngitung;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengakui objek sengketa sebagai miliknya dan mendaftarkan nama Tergugat I sebagai wajib pajak atas objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Menyatakan segala bentuk surat-surat sepanjang yang berkaitan dengan objek sengketa selain atas nama Mangngu bin Baso alias Mangngu Dg. Ngitung dan Penggugat adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban ganti rugi dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara;
7. Menghukum menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.965.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 60/PDT/2023/PT MKS. tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 April 2023 kemudian

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3316 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Tka yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari kami Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 60/PDT/2023/PT MKS., tanggal 30 Maret 2023 yang dimohonkan kasasi tersebut dan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Tka., tanggal 22 Desember 2022 tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding, semula Penggugat, tidak dapat diterima;
- Menyatakan tanah objek sengketa seluas  $\pm 320 \text{ m}^2$  (tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP): 73.05.030.006.017-0140.0 atas nama Jufri Dg. Kulle (Pemohon Kasasi/Pembanding, semula Tergugat I) dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : saluran irigasi dan tanah milik Penggugat;
  - Sebelah timur : tanah Dg. Sarro;
  - Sebelah selatan : jalan;
  - Sebelah barat : tanah Ansar Dg. Mile (dulu Dg. Labbang);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3316 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah bahagian daripada tanah seluas  $\pm 3.600 \text{ m}^2$  (tiga ribu enam ratus meter persegi) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP): 73.05.030.006.017- 0141 yang tidak jelas batas-batasnya;

- Membebaskan kewajiban hukum kepada Termohon Kasasi/ Terbanding, semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa terbukti Penggugat adalah ahli waris dari Manggu Dg. Ngitung dan objek sengketa seluas  $\pm 320 \text{ m}^2$  yang terletak di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar merupakan bagian dari budel waris tanah seluas  $\pm 3.600 \text{ m}^2$  yang tercatat dalam Persil P2 Nomor 007 Kohir Nomor 298 CI merupakan budel waris atas nama Mangngu bin Baso alias Mangngu Dg. Ngitung yang berhak dimiliki oleh Penggugat sebagai ahli waris Mangngu Dg. Ngitung, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan alas hak penguasaannya atas objek sengketa sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3316 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MUH. JUFRI DG. KULLE, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. MUH. JUFRI DG. KULLE dan 2. SAMSIA DG. SIANG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3316 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 19590710 198512 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3316 K/Pdt/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)